



CARTA DELLE BUONE PRASSI

e responsabilità degli adulti nei servizi educativi per minori

D.O.C. s.c.s. | Keluar s.r.l.

VIA ASSIETTA 16/B 10128 TORINO | WWW.COOPERATIVADOC.IT | WWW.KELUAR.IT

Sommario

Premessa	3
Introduzione	4
Obiettivi	5
Principi fondamentali	6
Dichiarazione d' intento - Il minore è soggetto di tutela specifica - Interrogarsi sul senso di ciò che si fa - Considerare i minori ospiti come oggetti di cura, diritto e adultità - Rispettare la privacy e il bisogno legittimo di intimità - Dare valore al tempo della conclusione e della separazione - Essere consapevoli della delicatezza e della centralità del proprio ruolo.	
Area 1: Legalità e riferimenti normativi	8
Educazione e legalità - Divieto di fumare - Divieto di detenzione, uso e spaccio di sostanze illecite - Procedura da osservare in caso di detenzione, uso o spaccio di sostanze illecite da parte di minori - Consumo di bevande alcoliche - Atti di bullismo - Furto tra partecipanti di oggetti già di loro proprietà o di oggetti acquistati durante il Soggiorno - Molestie e violenza sessuale - Vigilanza sul minore e vigilanza di sistema	
Area 2: Buone prassi nella relazione con i minori	11
Fondamento della relazione educativa - I minori sono sempre soggetti di ascolto - Il contatto fisico tra adulti e minori - Contenimento di atti improvvisi di violenza fisica - Accompagnamento dei minori in bagno e gestione delle docce - Divieto di appartarsi con i minori ospiti - Presidio delle camere ad opera del personale notturno - L' accompagnamento al sonno - Il tempo del risveglio - Controllo degli effetti personali e degli arredi assegnati ai minori ad uso privato - Il linguaggio nella relazione con i minori ospiti - Gestione dei contatti sui social network - Scambio di recapiti tradizionali, informatici e telefonici tra adulto e minore - Le relazioni tra adulti e minori in Soggiorno durante il tempo extra-lavorativo - Scambio di informazioni personali con i minori ospiti.	
Area 3: La relazione con le famiglie	15
Informazioni relative ai rapporti tra genitori e figli - Contatto telefonico con le famiglie - Contenuti delle telefonate: differenze e competenze di ruolo - Divieto di riferire a terzi informazioni sensibili riguardanti gli ospiti del Soggiorno - Presenza di esterni - Comunicazione dello stato di salute del minore ospite alla famiglia.	
Area 4: Responsabilità e impegni dei lavoratori	17
Gli adulti lavoratori sono soggetti di diritti e di doveri - Il rispetto del lavoro di ciascuno e di tutti - Il rispetto delle norme, delle politiche di sicurezza, qualità e di buona prassi educativa e dei ruoli preposti al presidio - L'osservanza delle procedure operative - Uso del telefono personale durante le ore di servizio - Produzione, detenzione e condivisione di materiale fotografico recante volti o parti riconoscibili dei minori - Trattamento delle informazioni sensibili riguardanti i minori e scambio di informazioni personali tra lavoratori e partecipanti - Fumare negli spazi del Soggiorno nel tempo extra-lavorativo - Divieto di detenzione, uso e spaccio di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche - Abbigliamento adeguato al ruolo - Relazioni tra adulti - Pernotti esterni - Vitto in Struttura - Consegna della documentazione sanitaria - Organizzazione del lavoro.	
Area 5: Il rapporto professionale con la Cooperativa D.O.C.	20
Promuovere la partecipazione di ciascun ruolo al servizio - La costituzione di un rapporto di fiducia e di autenticità - Consapevolezza relativa al proprio agire professionale - Condividere con i responsabili del Soggiorno atteggiamenti, situazioni e comportamenti discutibili, inopportuni e ambigui - Luoghi, ruoli e forme previste per dare il proprio contributo anche critico all' esperienza e al suo sviluppo.	
Conclusioni	21

Premessa

D.O.C. s.c.s. è una cooperativa sociale di tipo A che dal 1988 opera riconoscendo la persona al centro della sua crescita organizzativa e dei suoi servizi e considerando i valori della solidarietà, della partecipazione e dell'educazione quali condizioni imprescindibili della sua identità d'impresa. La cooperativa D.O.C. è certificata **UNI EN ISO 9001:2015** per quanto concerne la progettazione ed erogazione di servizi per minori e **UNI EN ISO 14001:2015** per quanto concerne la gestione ambientale. Tra le differenti aree funzionali nelle quali essa si articola vanno qui citate quelle della selezione del personale, della formazione e della progettazione educativa. La sinergia tra queste tre aree è orientata alla gestione di Servizi che rispondono a requisiti, bisogni, aspettative e vincoli espressi da utenze tra loro eterogenee. Una sinergia nell'ambito della quale sono stati definiti, per i numerosi ruoli coinvolti, strumenti efficaci e opportuni per operare in maniera professionale, sicura e orientante rispetto al senso e alla responsabilità del proprio agire in contesti di relazione educativa e di vita comunitaria.

D.O.C. ha inoltre completato l'iter di certificazione relativo alla prassi di riferimento **UNI/Pdr 42:2018** che qualifica la società come primo soggetto privato che opera nel settore delle attività extra scolastiche che ha certificato il proprio sistema di gestione nella prevenzione e nel contrasto alle diverse forme di bullismo applicando i relativi protocolli all'interno delle attività educative gestite.

Keluar s.r.l. è una società certificata **UNI EN ISO 9001:2015** che, nata nel 1997 dall'esperienza maturata da D.O.C. su tutto il territorio nazionale nei settori dell'accoglienza e dei servizi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi, svolge la funzione di tour operator e progetta e organizza, in una relazione sinergica con D.O.C., pacchetti di viaggio e vacanza per bambini e ragazzi, gruppi di giovani, adulti e persone della terza e quarta età, scuole, famiglie, aziende, Enti e Istituzioni. Idee, strategie e programmi per età anche molto differenti che coniugano i piaceri della vacanza con la valorizzazione dei territori e i bisogni di conoscenza, socialità e cultura espressi da chi condivide l'esperienza di un viaggio comunitario e residenziale.

D.O.C. s.c.s. e **Keluar s.r.l.** sono dunque partners che lavorano insieme con l'obiettivo di proporre, progettare, erogare e gestire servizi di qualità, con attenzione ai temi educativi e ambientali che rappresentano una società in costante evoluzione, e intercettando, grazie all'esperienza maturata in differenti contesti di residenzialità, bisogni sempre più specifici di **persone e culture in movimento**.

Introduzione

Con la presente **Carta delle Buone Prassi e responsabilità degli adulti nei servizi educativi per minori D.O.C. e Keluar** intendono definire i principi fondamentali e condividere le attenzioni che ritengono necessario garantire quando si eroga un servizio educativo di tipo residenziale rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi preadolescenti e adolescenti quale è ogni Soggiorno Estivo di Vacanza progettato gestito dalla nostra organizzazione.

Buone prassi sono le scelte che si sono rivelate significative in trenta cinque anni di attività, punti di riferimento per una relazione con i minori fondata sul rispetto e sull'azione di tutela che i lavoratori di questo servizio sono tenuti a garantire.

Il documento richiama norme cogenti e fornisce agli adulti, in primis agli animatori e agli educatori, concrete indicazioni operative alle quali D.O.C. e Keluar chiedono di attenersi; principi vincolanti e non negoziabili in quanto parte del patto educativo contrattualmente definito con i Committenti e con le famiglie dei partecipanti. Attraverso la **Carta delle Buone prassi** vengono definite le principali Aree da presidiare e garantire nonché la responsabilità di ogni adulto che, in questi contesti, svolge il proprio incarico professionale. La Carta intende altresì comunicare in maniera chiara ed esplicita, i comportamenti ritenuti non accettabili affinché siano tutelati gli interessi dei destinatari diretti (i minori) e indiretti (le famiglie e gli enti committenti).

Finalità del documento è inoltre quella di aumentare il livello di Sicurezza dei minori e l'attenzione a loro rivolta nei diversi contesti, spazi e tempi che caratterizzano la Vacanza, attraverso un'adesione globale e puntuale della comunità del Soggiorno ad un codice etico rigoroso, precisando che i contenuti del documento sono stati discussi collegialmente all'interno della Cooperativa e con Keluar e sono oggetto di costante formazione e confronto con i Direttori e i Coordinatori dei Soggiorni che devono presidiarne il rispetto e promuovendone la condivisione con tutti i lavoratori.

Inoltre si evidenzia che:

- i contenuti di questo documento hanno carattere prescrittivo nell'ambito del rapporto associativo e mutualistico che ciascun Socio stabilisce con la Cooperativa D.O.C. in vista degli obiettivi produttivi e del perseguimento degli scopi sociali di cui allo statuto societario;
- il documento rappresenta un'istruzione specifica e il suo rispetto un obbligo nell'ambito del rapporto di lavoro disciplinato dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa D.O.C. il 27/4/2016 e avviato con lettera di assunzione ai sensi dell'art. 2528 c.c. e dell'art. 1 del D.Lgs. 152/97;
- Il documento viene utilizzato come piano della vigilanza secondo quanto prescritto dalla norma UNI/Pdr 42:2018.

Obiettivi

In coerenza rispetto ai fondamenti pedagogici delineati nei Progetti educativi per fascia di età, la presente Carta è redatta allo scopo di definire le norme di comportamento e le responsabilità degli adulti che operano nel servizio a prescindere dalle caratteristiche peculiari dei singoli Soggiorni attivati.

Suoi obiettivi sono:

- condividere le attenzioni che D.O.C. e Keluar ritengono necessarie nell'erogazione di un servizio educativo di tipo residenziale rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, preadolescenti e adolescenti;
- definire le modalità di comportamento e intervento che D.O.C. e Keluar chiedono agli adulti lavoratori di osservare, in quanto chiamati a interagire con persone minorenni affidate legalmente a D.O.C. o a Keluar dagli enti committenti;
- esprimere i termini di un patto corale e vincolante che ribadisca la responsabilità di chi per ruolo si occupa di educazione e minori. Pertanto la Carta è un documento valido a prescindere dal contesto dell'attività specifica, dell'orario di lavoro, e degli spazi della struttura in cui si esercita la propria attività professionale. Le norme indicate sono valide anche al di fuori dell'orario di lavoro e oltre il rapporto lavorativo definito dal contratto: ogni lavoratore è quindi tenuto alla correttezza dell'agire, al rispetto e alla tutela dei minori affidati, nonché alla consapevolezza che il proprio ruolo è delicato anche in quanto esempio visibile e valutabile.

Consegue a tali obiettivi che la Carta delle Buone Prassi è rivolta, pur con la differente responsabilità di ruolo e specifica competenza connessa all'ambito di relazione con i minori, a tutto il personale impiegato nell'organizzazione, programmazione e gestione di un Soggiorno Vacanza.

La Carta si rivolge dunque a:

- Direttori di Struttura e di servizi educativi
- Vice direttori, Coordinatori e personale di segreteria
- Animatori ed Educatori
- Educatori e Operatori in servizio notturno
- Tecnici di laboratorio, Istruttori sportivi e Formatori in genere
- Medici, Infermieri e Personale sanitario
- Personale ausiliario, di sala e di cucina

Ogni adulto che per incarico professionale risiede nel Soggiorno.

Principi fondamentali

Prima di definire gli aspetti prescrittivi individuati nelle Aree di tutela della Carta che D.O.C. e Keluar riconoscono come prioritarie e indispensabili per la costruzione di corrette e rispettose relazioni educative tra adulto e minore, è necessario soffermarsi sui principi programmatici che ne stanno a fondamento, con l'obiettivo sia di ricondurli alla struttura pedagogica dei Progetti educativi per fascia d'età sia di inquadrarli nell'orizzonte teorico tracciato dai documenti istituzionali ai quali la nostra organizzazione si ispira: la Dichiarazione Universale dell'Onu sui Diritti Umani (UDHR, 1948), la Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC, 1989), l'Agenda 2030 dell'Onu (SDG, 2015).

Sarà successivamente possibile declinare, attraverso e in virtù di tali principi programmatici, tutti gli aspetti normativi che regolamentano, vincolano e orientano l'azione educativa di chi opera all'interno dei Soggiorni. La CRC riconosce tra i suoi principi trasversali a) la non discriminazione del minore, b) il superiore interesse di ogni minore rispetto all'interesse della persona adulta, c) il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo di ogni persona e quindi delle persone di minore età, d) la partecipazione e il rispetto per l'opinione del minore.

Considerando tali principi come punti di riferimento costanti e imprescindibili, D.O.C. e Keluar condividono i seguenti *Principi fondamentali*:

1. **Dichiarazione d'intento.** Garantire e regolamentare, attraverso una specifica Carta, il presidio dell'azione educativa che l'adulto intraprende con i minori ospiti del Soggiorno e dichiarare con essa la sua posizione in merito a situazioni determinate.
2. **Il minore è soggetto di tutela specifica.** Il sistema giudiziario attribuisce al minore una posizione specifica. Il minore è un soggetto che viene considerato dall'attuale ordinamento giuridico in una prospettiva che abbraccia integralmente le manifestazioni del suo essere. L'ordinamento vigente prevede un tribunale che si occupa di atti che riguardano i minori e delle tutele da rivolgere agli stessi.
3. **Interrogarsi sul senso di ciò che si fa.** Qualunque azione ha una conseguenza. In condizioni normali, ogni azione umana rimanda a un'intenzione corrispondente. Partendo da questi semplici assunti si può comprendere l'importanza di riflettere sulle implicazioni, spesso non facilmente delineabili, degli atti e delle parole che si sceglie di rivolgere a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi. Occorre però tenere presente che l'intenzione, seppur espressa in buona fede e in maniera evidente da un lato, può dall'altro lato trasformarsi e confondersi in supposizione. Non vi è relazione diretta tra ciò che si pensa di aver fatto e ciò che viene compreso ed elaborato dal pensiero altrui.
4. **Considerare i minori ospiti come soggetti di cura, diritto e adultità.** Bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono i beneficiari di azioni quotidiane di cura relazionale, fisica, intellettuale e morale. Gli adulti hanno la responsabilità di agire nel pieno rispetto dei bisogni e della dignità che la Cooperativa D.O.C. dichiara di voler porre al centro del proprio operare nei confronti dei partecipanti. Ne deriva che qualsiasi atto che violi la centralità dei bisogni e della dignità degli ospiti non rappresenta la funzione educativa di adulti ai quali D.O.C. o Keluar affidano i partecipanti.
5. **Rispettare la privacy e il bisogno legittimo di intimità.** I Soggiorni Vacanza sono esperienze dal significativo valore comunitario e sociale. Tempi e spazi del Soggiorno devono quindi essere gestiti in modo consapevole, con attenzione agli ambienti e ai momenti che risultano più sensibili di altri poiché richiedono il rispetto della riservatezza degli ospiti che ne

usufruiscono. L'esperienza che il Soggiorno consente di attraversare chiede agli adulti di tutelare la privacy e l'intimità dei minori loro affidati.

6. **Dare valore al tempo della conclusione e della separazione.** Il Soggiorno Vacanza costituisce un'esperienza intensa anche sul piano affettivo e sentimentale. Si tratta, tuttavia, di un'esperienza temporanea e limitata nel tempo; il suo valore autentico le deriva da un suo vincolo naturale, quello di essere una vacanza che inizia, si svolge e finisce in un luogo e in un tempo altri e straordinari. Gli operatori hanno il dovere professionale di non aggirare questo vincolo, evitando di bypassarlo o negoziarlo e di agire professionalmente per aiutare gli ospiti ad elaborare, comprendendoli, tutti i significati della separazione, quelli iniziali dalla famiglia e quelli finali dal Soggiorno stesso.
7. **Essere consapevoli della delicatezza e della centralità del proprio ruolo.** Gli adulti che lavorano all'interno dei Soggiorni Vacanza devono misurarsi con la funzione educante del proprio ruolo, a prescindere dalla mansione da essi svolta. Essi costituiscono, di fatto, un punto di riferimento per i minori a loro affidati anche considerando che, gli adolescenti in particolare, hanno bisogno di sentirsi rispettati ma anche sostenuti nel loro percorso di crescita. Pertanto il senso di responsabilità che ne deriva costituisce un presupposto non rinunciabile o evitabile: esso risulta direttamente connesso all'assunzione dell'incarico.

Area 1: Legalità e riferimenti normativi

8

- 1. Educazione e legalità.** D.O.C. e Keluar promuovono la legalità, tutelano le differenze etico culturali e di genere e condannano ogni tipo di comportamento di prevaricazione tra minori, tra adulti e tra adulti e minori. Per tale motivo gli adulti che lavorano nel Soggiorno Vacanza, che si configura in primo luogo come esperienza di comunità residenziale, laboratorio di socialità e di condivisione di spazi, tempi e relazioni, devono offrire massima attenzione e cura a tali piani. La centralità della persona, attraverso le storie e i vissuti che essa importa e produce in Soggiorno, rappresenta un valore che non può essere trasceso o eluso. In tal senso gli interventi educativi degli adulti devono comprendere il vincolo della legalità come snodo non aggirabile della riflessione. Rielaborare le azioni, comprendere le conseguenze da esse derivanti, esplorare gli orizzonti possibili attraverso la declinazione dei significati impliciti sono i principali presidi che qualificano il lavoro professionale dell'educatore assunto da D.O.C. e che hanno come fine quello di far vivere ai bambini e ai ragazzi la sensibilità per le norme tutelando così la loro esperienza comunitaria.
- 2. Divieto di fumare.** Le Leggi n° 400/1988 e n° 3/2003 definiscono e stabiliscono il divieto di fumare in tutti gli ambienti chiusi, ad eccezione dei locali attrezzati con appositi segnali e delle abitazioni private. Tali norme, per conseguenza, sono valide per gli adulti lavoratori e i minori ospiti anche all'interno dei locali facenti parte della struttura che ospita il Soggiorno Vacanza. Inoltre è stato definito che:
 - non è mai consentito agli adulti fumare in presenza dei minori partecipanti al Soggiorno anche se in luoghi all'aperto;
 - non è mai consentito ai minori fumare, per ragioni di salute e sicurezza, proprie e degli altri, non solo negli spazi chiusi ma anche negli spazi aperti.Gli adulti, qualsiasi sia il loro ruolo e mansione, sono tenuti a segnalare alla Direzione eventuali episodi di fumo di sigaretta da parte dei partecipanti. La Direzione procede informando la famiglia dei minori coinvolti e prendendo in custodia temporanea le sigarette fino al termine del Soggiorno. **Ai sensi del RD 2316/1934** è vietato vendere sigarette ai minori di 18 anni. Va inoltre considerato il recente **DL 6/2016, che recepisce la DE 40/2014**, e ribadisce il divieto di vendita di sigarette e tabacco ai minori di anni 18, comprese quelle definite "elettroniche", e i liquidi necessari all'uso.
- 3. Divieto di detenzione, uso e spaccio di sostanze illecite.** È proibito introdurre, consumare o cedere a qualunque titolo e a chiunque sostanze stupefacenti all'interno del Soggiorno Vacanza. Ogni violazione determina l'immediato allontanamento e o espulsione dei responsabili. La detenzione di tali sostanze, seppur entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, costituisce un illecito amministrativo ai sensi **dell'art. 75 e dell'art. 75 bis del DPR 309/1990 e ai sensi della Legge 49/2006**. Lo spaccio di sostanze stupefacenti costituisce invece un reato penale. Va espressamente considerato il fatto che i contenuti e gli effetti di tale normativa sono riferibili agli adulti anche al di fuori dell'orario di lavoro e per tutta la durata del contratto stipulato con D.O.C.
- 4. Procedura da osservare in caso di detenzione, uso o spaccio di sostanze illecite da parte di minori.** Qualsiasi adulto lavoratore che venisse a conoscenza di casi di detenzione, uso o spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei minori all'interno del Soggiorno Vacanza è obbligato a segnalarlo alla Direzione. Questa procede informando i responsabili di D.O.C. e Keluar, le famiglie e, nei casi che lo richiedano in seguito al confronto preliminare, le autorità competenti. L'Organizzazione comunicherà con il Committente nei modi e tempi richiesti anche dal rapporto contrattuale. I partecipanti coinvolti verranno conseguentemente allontanati dal Soggiorno Vacanza.

5. **Consumo di bevande alcoliche.** È vietato vendere o somministrare, anche a mezzo di distributori automatici, bevande alcoliche ai minori partecipanti al Soggiorno, per tutta la durata della vacanza, anche al di fuori degli spazi facenti parte della Struttura. Non è pertanto concesso loro, nemmeno in circostanze occasionali o autorizzate dalle famiglie, consumare tali prodotti durante l'intera esperienza di Soggiorno. In tal senso, il quadro normativo è stato modificato attraverso la L 189/2012, oltreché con modifica dell'art.689 CP. La vendita di bevande alcoliche finalizzata al consumo sul posto (somministrazione) è sanzionata ai sensi dell'art. 689 CP se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della L 125/2001 se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Va considerato che, ai sensi di norma qui citati, nonché secondo buonsenso, il presidio scrupoloso e costante è giustificato dal fatto che il minore può non essere in grado di autolimitarsi nel consumo, con conseguenti difficoltà o danni fisici e comportamentali che possono facilmente mettere a rischio la sua incolumità e quella altrui. Riducendo sensibilmente la capacità intellettuale, il consumo di alcool è lesivo della salute del minore e del suo diritto ad un sano e sereno sviluppo psicofisico, il quale costituisce invece oggetto di tutela da parte dell'adulto. Da queste osservazioni specifiche ne deriva che è severamente vietato agli adulti lavoratori introdurre e consumare in Soggiorno sostanze alcoliche in misura tale da alterare o, al peggio, compromettere la loro lucidità e il loro stato di autocontrollo.
6. **Atti di bullismo.** I Codici Civile e Penale descrivono e regolamentano i numerosi atti definibili come bullismo o associabili ad esso. In particolare, l'art. 660 C.P. afferma che «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00». Gli educatori e gli animatori hanno la responsabilità di informare bambini e ragazzi sui rischi e i danni, anche talvolta gravi, riconducibili agli atti di bullismo. Hanno inoltre il dovere di segnalare ai responsabili del Soggiorno (Coordinatori e Direttori) eventuali episodi di bullismo che non possono essere trascurati o ignorati, ma che necessitano di significativo e fermo intervento da parte dell'équipe. In generale il Direttore procede informando le famiglie dei minori coinvolti e i responsabili di D.O.C. e Keluar anche a mezzo di dettagliata relazione scritta. L'Organizzazione comunicherà con il Committente nei modi e tempi richiesti anche dal rapporto contrattuale.
7. **Furto tra partecipanti di oggetti già di loro proprietà o di oggetti acquistati durante il Soggiorno.** Il furto è un reato descritto e sanzionato dal Codice Penale all'art. 624. Se comprovato deve essere trattato informando i responsabili di D.O.C. e Keluar, con cui il Direttore potrà definire le modalità di comunicazione dell'accaduto alle famiglie dei minori coinvolti, ai referenti della committenza e, qualora si rilevi necessario, alle autorità competenti. Si ricorda che, contestualmente alla procedura di check-in dei partecipanti giunti in Soggiorno, ciascun Coordinatore deve registrare gli effetti personali e i preziosi del proprio gruppo in apposito modulo (scheda personale) nonché custodirli presso gli uffici della Direzione o comunque in situazione di sicurezza, sapendo che se non saranno restituiti dovranno essere rimborsati. Analogamente saranno considerati eventuali oggetti o acquisti effettuati dai partecipanti nel corso di gite o escursioni. In considerazione dell'età dei ragazzi o per esplicita e documentata richiesta della famiglia del partecipante, tali oggetti potranno essere lasciati in custodia agli stessi minori.
8. **Molestie e violenza sessuale:** Il codice penale definisce i reati di **violenza sessuale** (art. 609 bis c.p) e molestia sessuale (660 c.p), elaborati nei propri contorni dalla costante elaborazione giurisprudenziale in materia: l'abuso sessuale afferisce a qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. L'abuso colora quindi la condotta del soggetto attivo in termini di violenza. Il reato di **molestia sessuale** è

integrato, invece, solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. L'ipotesi di molestia o violenza sessuale, per la gravità dei reati ad essi ascrivibili, sia che coinvolga adulti o minori, tanto in pubblico quanto in privato, all'interno dei locali e degli spazi di D.O.C., attiverà immediatamente la cooperativa affinché vengano coinvolte le autorità competenti. Gli educatori e gli animatori hanno il dovere di segnalare ai responsabili del soggiorno (Coordinatori e Direttori) eventuali episodi di molestie o atti sessuali che possano integrare ipotesi di reato o che comunque, per il loro contenuto, siano idonei ad influenzare la sfera psichica ed emotiva dei minori, necessitando quindi intervento da parte dell'équipe. In generale il Direttore procede informando le famiglie dei minori coinvolti e la Cooperativa D.O.C. anche tramite dettagliata relazione scritta. Sia gli adulti che i minori sono obbligati ad astenersi da qualunque comportamento che possa coinvolgere o alludere alla sfera sessuale personale, utilizzando, sempre, anche un linguaggio, sia verbale che fisico, idoneo all'attività che viene svolta dalla D.O.C ed agli scopi educativi che la stessa si prefigge. Eventuali riferimenti, nell'ambito dell'attività citata, ai rapporti interpersonali ed alle relazioni di tipo sentimentale, non dovranno mai trascendere all'intimità della sfera sessuale personale. Gli argomenti affrontati, i dialoghi, e lo scambio intellettuale tra adulti e minori dovrà essere incentrato su temi adeguati allo sviluppo fisico, psichico ed emotivo di questi ultimi, ed ispirarsi costantemente ad un modello di comunicazione scevro da volgarità e allusione. In generale, e fermo rimanendo il rispetto delle buone prassi di cui a seguito, tutte le relazioni tra adulti, tra minori e tra adulti e minori dovranno essere improntate al reciproco rispetto, mediante azioni e comportamenti che favoriscano l'inserimento ed il dialogo anche intergenerazionale. Gli adulti dovranno sempre conformare la propria condotta ad un'ottica di tutela del minore in quanto soggetto fragile, vulnerabile ed influenzabile nella propria sfera psichica ed emotiva. Il rapporto tra adulti e minori dovrà essere guidato unicamente dall'esigenza formativa, evitando di stringere legami e relazioni che possano confondere il minore circa il ruolo di educatori rintracciabile negli adulti.

- 9. Vigilanza sul minore e vigilanza di sistema: il principio di prevenzione e il dovere di cautela.** Gli adulti mantengono uno specifico obbligo di vigilanza e di controllo sui minori ispirando la propria condotta al principio di prevenzione, il quale impone di impedire l'evento dannoso nel caso in cui sussista il rischio concreto ed attuale del verificarsi dello stesso. Gli adulti, pertanto, dovranno sempre operare per prevenire, ove possibile, ogni ipotesi di danno alla incolumità fisica e psichica dei minori, attuando ogni forma di cautela affinché ne venga preservata, sotto ogni profilo, la propria sfera giuridica soggettiva. Fermo rimane, comunque, che l'obbligo di vigilanza si connoterà in modo non invasivo, non essendo immaginabile una forma di controllo di ogni singola azione del minore, e non potendo quell'obbligo tradursi in una ingiustificata limitazione della personalità e delle inclinazioni del minore stesso. Il dovere di controllo, infatti, incontra un limite anche nella tutela della privacy del minore che deve conservare l'intangibilità della propria sfera personale e privata. L'obbligo di vigilanza degli adulti e degli educatori può quindi configurarsi come dovere di monitoraggio ed indirizzo rispetto alle azioni ed ai comportamenti dei minori, secondo un'ottica cautelativa. Il dovere di vigilanza si esplica anche attraverso un controllo di sistema sulle attività dei minori, affinché il rapporto tra adulto e minore non si connoti da una eccessiva personalizzazione così da evitare che lo stesso minore possa concentrare in un singolo adulto lo scopo educativo e gli obiettivi del soggiorno nelle strutture della cooperativa. Il dovere di vigilanza sarà quindi realizzato anche attraverso attività di carattere collettivo che favoriscano in ciascun adulto l'esercizio del controllo non tanto sul singolo minore quanto sull'attività svolta, in modo sistemico, dal gruppo adulti-minori.

Area 2: Buone prassi nella relazione con i minori

11

1. **Fondamento della relazione educativa.** La relazione personale tra adulto e minore ospite del Soggiorno è una relazione professionale. Essa nasce, si sviluppa e si conclude nell'ambito dell'esperienza del Soggiorno, ossia nel contesto della vacanza ed esclusivamente in rapporto ad essa. È pertanto fondata e legittimata all'interno dell'orizzonte costituito esclusivamente dalle attività che connotano la vacanza (siano esse diurne, pomeridiane o serali, strutturate o non strutturate, interne o esterne al Soggiorno) e dei momenti non strutturati o non organizzati che coincidono con le consuete pratiche della vita comunitaria (i pasti, le terapie in infermeria, gli spostamenti da un luogo all'altro del Soggiorno, le telefonate, le docce, l'addormentamento, i viaggi in pullman, etc.). La Cooperativa chiede a tutti i lavoratori di attenersi al principio professionale qui descritto.
2. **I minori sono sempre soggetti di ascolto.** In base ai principi della CRC dell'Onu sopracitata, che introducono il concetto del rispetto per l'opinione e la partecipazione del minore, è richiesto a tutto il personale, e in particolar modo al personale educativo, di prestare sempre massima considerazione per quanto i minori ospiti pensano, sostengono e raccontano, sia che si tratti di fatti o aspetti riguardanti la tutela e la sicurezza degli stessi minori, sia che si tratti di desideri, aspettative e bisogni altrettanto degni di considerazione. Molta attenzione dev'essere rivolta alla tutela delle forme di diversità e del bisogno di riconoscimento dell'identità (di genere, culturale, etico-religiosa) di cui ogni minore è portatore ma che non tutti i minori sanno attestare, nominare e difendere in modo adeguato e competente.
3. **Il contatto fisico tra adulti e minori.** Premettendo che la vita di comunità non è compatibile con l'assenza di contatto fisico tra adulti e minori, e che il contatto non solo non può essere escluso ma è anche concepibile come uno strumento educativo valido per costruire un clima di fiducia e benessere, devono tuttavia essere individuate, in relazione al contesto e all'età dei partecipanti, le forme di relazione considerate non coerenti con l'esperienza del Soggiorno. Bambine e bambini d'età compresa tra prima e seconda infanzia, hanno bisogno di cure e attenzioni per le quali può rivelarsi necessario il contatto fisico: vestirsi, pettinarsi, allacciare le scarpe, prendere per mano, superare un ostacolo, consolare dalla nostalgia con una carezza sui capelli o stringendo le mani, rimboccare le coperte, tamponare improvvise epistassi, accompagnare in bagno. In ogni caso, però, il contatto o la vicinanza fisica devono sempre essere contestualizzati, rispettosi e argomentati: l'accudimento primario è una pratica frequente in un contesto di residenzialità e, in quanto tale, deve essere gestita dagli adulti operatori con professionalità, discrezione e competenza. Situazioni differenti sono da escludere anche se motivate da esigenze di "conforto", "affetto", "confidenza". Nel caso in cui una bambina o un bambino, una preadolescente o un preadolescente, manifestino il bisogno di contatto fisico si devono evitare circostanze ambigue, confusive e fraintendibili, come fare il solletico, toccare la pancia, le labbra, le cosce, i glutei o zone del corpo vicine ai genitali, baciare guance o mani. Nel caso in cui tali manifestazioni vengano da ragazze o ragazzi adolescenti è sempre opportuno evitare situazioni di contatto che non rientrino nella gestione ordinaria della relazione.
4. **Contenimento di atti improvvisi di violenza fisica.** Nel caso in cui un minore assuma improvvisi e pericolosi comportamenti violenti che possono mettere a rischio l'incolumità di se stesso e degli altri (si intende: ospiti e lavoratori, in questo caso senza distinzione alcuna), l'adulto ha facoltà di contenerlo con metodi passivi e non dannosi per la sua e l'altrui sicurezza. È fatto assoluto divieto agli adulti di impiegare metodi di costrizione fisica.

5. **Accompagnamento dei minori in bagno e gestione delle docce.** In determinate circostanze può rivelarsi necessario accompagnare bambine e bambini in bagno. In tal caso l'adulto agisce assicurandosi che il minore entri in bagno, controllando che la porta sia chiusa e attende all'esterno finché non abbia finito. Le bambine devono essere accompagnate esclusivamente da personale di sesso femminile. Per quanto riguarda le docce, pur considerando le molte e rilevanti differenze tra i Soggiorni, i turni di lavoro devono essere predisposti per favorire l'assistenza di educatori maschi o femmine con minori dello stesso sesso. In ogni caso è richiesto agli adulti del sesso opposto di non trattenersi nelle docce ad uso dei partecipanti maschi o femmine o in prossimità delle loro camere durante il momento delle docce, qualunque ne sia l'età. Per ragioni di privacy e rispetto è da sottolineare che l'adulto, in qualsiasi momento della giornata o contesto in cui se ne verifichi la necessità, è espressamente tenuto a bussare alla porta del bagno e dei locali docce, presentarsi ad alta voce prima di entrare attendendo sempre risposta da parte degli ospiti, salvo circostanze di emergenza che possano comprometterne la sicurezza. In ultimo si evidenzia che nessun adulto è autorizzato ad utilizzare i locali e gli impianti delle docce destinati agli utenti, né in loro assenza né a maggior ragione in loro presenza.
6. **Divieto di appartarsi con minori ospiti.** Il dialogo individuale tra adulto e minore è da considerarsi uno dei presidi di cura che caratterizza una relazione educativa sana e di qualità. In tal senso, dunque, esso non deve essere escluso o evitato nei casi in cui si riveli utile o necessario sostenerlo. La pratica di appartarsi in luoghi poco visibili, anche solo per poco tempo e per motivi espressamente legati al dialogo e all'ascolto del minore, di qualsiasi età e genere sia, è però sempre da evitare. L'adulto che si trova nella condizione di affrontare questa o analoga circostanza ha il dovere di ricondurre il minore in gruppo, o in luoghi comunque frequentati da altri adulti. In caso di rifiuto da parte del minore, l'adulto deve contattare un collega o il coordinatore del gruppo, che devono tempestivamente raggiungerlo. Sono da evitare situazioni che non possono essere testimoniate da altri adulti e colleghi di lavoro.
7. **Presidio delle camere ad opera del personale notturno.** Il presidio costante delle camere ad opera del personale notturno è una delle più importanti azioni di tutela del benessere e della salute degli ospiti. Il personale addetto ha la responsabilità di assicurarsi che bambini e ragazzi, di qualunque genere ed età, riposino nei loro letti in maniera tranquilla, in condizioni conformi al buon senso. Non è consentito agli educatori e a nessun lavoratore in servizio diurno (salvo specifiche disposizioni della Direzione) di entrare nelle camere dei ragazzi senza avvertire della loro presenza e dell'eventuale intervento il personale in servizio notturno, che dovrà sempre trascrivere la circostanza sul rapportino del turno. È fatto altresì divieto agli adulti di sdraiarsi, trattenersi o dormire negli stessi ambienti occupati dai minori, anche se il letto utilizzato risulta libero. Non è previsto che gli ospiti possano scambiarsi di letto, per ragioni di sicurezza e igiene. Il personale notturno deve assicurarsi che ogni ospite indossi un abbigliamento adeguato al sonno e, qualora ne sia sprovvisto, deve informare il Coordinatore del gruppo affinché possa provvedere al reperimento di indumenti sostitutivi entro la mattina successiva. Nel caso dei bambini più piccoli, è fondamentale assicurarsi con scrupolo che tutti dormano su letti asciutti, comodi e non danneggiati. In caso di enuresi notturna gli educatori in servizio notturno devono provvedere subito al cambio degli indumenti sporchi, lasciando traccia su apposita Scheda rilevazione personale notturno in modo che il personale ausiliario possa sostituire il set di biancheria entro la mattina successiva.
8. **L'accompagnamento al sonno.** Per bambine e bambini e per ragazze e ragazzi il sonno è un momento importante della giornata, finalizzato esclusivamente al riposo, che in quanto tale deve essere presidiato e garantito. Durante le pratiche di routine che precedono l'addormentamento occorre verificare che tutti i minori si trovino in condizioni igieniche adeguate (piedi, mani e denti lavati) e che indossino indumenti adeguati e puliti. Animatori-educatori diurni e notturni devono accompagnare queste pratiche rispettando i tempi individuali necessari. L'accompagnamento al

sonno deve essere graduale, sereno e rilassante; gli adulti devono evitare comportamenti poco rispettosi dei ritmi differenti degli ospiti. Va altresì tenuto presente che il momento dell'addormentamento comporta necessariamente l'esposizione del corpo seminudo del minore e, in ragione di questo, il comportamento dell'adulto deve sempre essere adeguato, secondo indicazioni e attenzioni già segnalate nei paragrafi precedenti. Va sempre considerato che l'esposizione del proprio corpo è un gesto di estrema fiducia da parte del minore, che deve corrispondere a una risposta da parte dell'adulto che trasmetta serietà, compostezza e massima tutela della privacy, anche nel rispetto dei bisogni di riconoscimento di un'identità che ogni minore ha il diritto di custodire nella sua integrità. Per questa ragione è richiesto a tutti gli adulti, e in particolare a quanti per ruolo e funzione interagiscono con i minori in situazioni di massima intimità, di astenersi da giudizi e pregiudizi che minino o influenzino la percezione di sé che ogni minore ha e che può essere oggetto di attacchi, critiche o vere e proprie vessazioni da parte di altri coetanei.

9. **Il tempo del risveglio.** Nel pieno rispetto della privacy dei minori, nonché della delicatezza che contraddistingue il momento, la sveglia deve essere eseguita evitando metodi chiassosi, invadenti e bruschi. Al suo ingresso in servizio l'adulto è tenuto ad assumere un comportamento adeguato allo stato della camera, mantenendo un clima silenzioso e illuminando gradualmente l'ambiente. Qualora la porta della camera risulti socchiusa, prima di entrare l'adulto è tenuto a bussare, presentarsi e assicurarsi che gli ospiti non siano ancora nudi. Ha inoltre il compito di informarsi sempre presso il collega notturno circa l'andamento della notte, riferendo ai colleghi di turno gli eventuali episodi degni di nota. La procedura della sveglia può essere svolta dall'animatore utilizzando musiche, letture e in generale metodi creativi e originali, allo scopo di rendere questo momento della giornata gradevole e adatto a un clima di vacanza. Non è concesso utilizzare strumenti chiassosi o in grado di provocare reazioni di spavento o disagio nei bambini e nei ragazzi (ad esempio: coperchi di metallo, tamburi, fischietti, pistole ad acqua, etc.) e un tono di voce troppo elevato. L'adulto deve verificare con scrupolo che bambine e bambini o ragazze e ragazzi indossino biancheria e abbigliamento pulito e adatto alle attività previste e che provvedano alle più elementari pratiche di cura e igiene personale prima della colazione.
10. **Controllo degli effetti personali e degli arredi assegnati ai minori ad uso privato.** Il personale educativo e ausiliario non può aprire valigie, borse e arredi della struttura assegnati all'uso personale degli utenti (armadietti, cassetti, etc.) salvo specifica autorizzazione da parte della Direzione. Qualora l'educatore ritenga che i minori ospiti del Soggiorno siano in possesso di sostanze illecite, di oggetti illecitamente trattiene (furto) o pericolosi (armi, fiamme libere, etc.) è tenuto a comunicarlo tempestivamente al direttore o al coordinatore che, in presenza dell'ospite che utilizza quello spazio, controlla lo spazio segnalato.
11. **Il linguaggio nella relazione con i minori ospiti.** Il linguaggio verbale è una delle forme comunicative indispensabili della relazione educativa. L'adulto è tenuto in generale al rispetto della personalità e della dignità del minore, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, culturale o riferita alle particolari condizioni personali, fisiche e sociali. A tal fine, è tenuto ad utilizzare un linguaggio consono e adeguato all'ambiente ed al contesto in cui opera all'interno del Soggiorno, sia durante sia al di fuori dell'orario di lavoro. I toni e gli stili utilizzati dagli adulti nei confronti dei minori devono sempre tener conto della differente sensibilità di questi ultimi, sia per genere, sia per età, sia per storia e vissuto personali. Non sono ammesse espressioni provocatorie, allusive, volgari, minacciose, intimidatorie, vessatorie o ammiccanti.
12. **Gestione dei contatti sui social network.** Coerentemente a quanto definito nei *Principi fondamentali* il personale educativo e ausiliario si impegna a non accettare richieste di amicizia inviategli da minori sui social network per tutta la durata del rapporto di lavoro ed anche a conclusione di esso. Qualora l'adulto ricevesse da un partecipante messaggi privati a lui indirizzati è tenuto a informare il proprio

responsabile anche successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro.

13. **Scambio di recapiti tradizionali, informatici e telefonici tra adulto e minore.** Come già richiamato nei *Principi fondamentali* la relazione stabilita tra adulti e minori nel corso dell'esperienza di vacanza è destinata a interrompersi con la fine del turno. Pertanto è proibito consegnare ai minori i propri recapiti e, analogamente, accettare e utilizzare quelli dei minori, compresi quelli derivabili dai profili pubblici sui social network.
14. **Le relazioni tra adulti e minori in Soggiorno durante il tempo extra-lavorativo.** Il Soggiorno è un'esperienza di vita comunitaria e per questo motivo gli adulti hanno logicamente e inevitabilmente occasione di relazionarsi con i partecipanti anche nel loro tempo extra-lavorativo. Tuttavia il personale educativo e ausiliario deve garantire ai minori la possibilità di distinguere con chiarezza il personale in servizio da quello non in turno. Perciò tutti i lavoratori sono tenuti a indossare la divisa quando prevista e ad esporre il cartellino personale di riconoscimento durante l'orario di lavoro. Nel cartellino di riconoscimento ogni adulto deve apporre una fotografia, il proprio nome e il proprio cognome e la mansione per la quale è assunto. Il personale educativo non in servizio può partecipare alle attività in programma per il proprio gruppo, poiché in queste occasioni la relazione educativa tra minori e adulti può essere nutrita e rinsaldata ulteriormente. In alcuni casi, però, la presenza degli adulti non in turno è ritenuta inadeguata: trattenersi all'interno delle camere, dei locali adibiti a docce (il riferimento è direttamente ai Soggiorni in cui queste avvengono in spazi comuni) e degli spogliatoi utilizzati dai partecipanti del proprio gruppo. In altri casi, invece, la presenza non autorizzata di adulti non previsti da specifica comunicazione da parte della Direzione è esclusa, come ad esempio durante lo svolgimento delle trasferte o su gruppi diversi da quello al quale tali adulti sono stati assegnati.
15. **Scambio di informazioni personali con i minori ospiti.** I lavoratori sono tenuti a evitare comportamenti e relazioni eccessivamente confidenziali se costruite attraverso il racconto di fatti e informazioni personali ai minori ospiti. Non è prevista la condivisione con bambine e bambini e ragazze e ragazzi di fotografie e immagini di carattere personale.

Area 3: La relazione con le famiglie

- 1. Informazioni relative ai rapporti tra genitori e figli.** Nel rispetto della normativa vigente, i documenti che contengono informazioni e dati sensibili relativi ai minori e alle loro famiglie vanno custoditi, a seconda della tipologia, negli uffici della Direzione, della Segreteria e dell'Infermeria o negli appositi Quaderni dei Coordinatori e non possono essere tradotti al di fuori di questi luoghi. Non è consentita l'archiviazione di questi documenti in luoghi o condizioni diversi da quelli indicati. L'uso e la gestione di tali documenti hanno fini esclusivamente professionali, legati al contesto dell'esperienza educativa che i minori svolgono all'interno del Soggiorno Vacanza. Per tale ragione i Direttori e i Coordinatori sono tenuti a informare tempestivamente ed esaurientemente tutti i lavoratori coinvolti sui contenuti rilevanti, ai fini di una corretta e ottimale gestione del loro rapporto di lavoro con i minori. Gli adulti che entrano in possesso di informazioni sensibili e personali dei partecipanti sono tenuti al massimo riserbo, alla segretezza e all'obbligo di non riferirle a terzi senza esplicita e comprovata autorizzazione.
- 2. Contatto telefonico con le famiglie.** I colloqui tra équipe educativa, genitori o altri parenti dei minori devono essere condotti con massima attenzione anche considerando che la corretta gestione delle telefonate determina, di norma, rapporti di collaborazione efficaci e produttivi con le famiglie. Qualora i genitori confidino al personale educativo eventi riconducibili a situazioni di divorzio, a rapporti di conflitto tra genitore e figlio, a situazioni di violenza presunta e subita, a episodi di bullismo verificatisi durante o prima del Soggiorno è necessario informare immediatamente i Coordinatori del gruppo.
- 3. Contenuti delle telefonate: differenze e competenze di ruolo.** I ruoli che costituiscono l'équipe educativa interagiscono con le Famiglie su differenti piani di rapporto e di confidenza. Non è di competenza dell'Educatore, bensì del Direttore e del Coordinatore, approfondire questioni familiari non dichiarate dai genitori stessi. Qualora il familiare confidi all'Educatore elementi, dati, informazioni o episodi strettamente privati e sensibili, questi deve comunicare al Direttore o al Coordinatore l'eventuale bisogno di approfondimento espresso dalla famiglia.
- 4. Divieto di riferire a terzi informazioni sensibili riguardanti gli ospiti del Soggiorno.** In generale l'Animatore deve osservare il principio di segretezza professionale in materia di privacy, disciplinata dalla Legge n° 675/96 e dal Reg.to UE 2016/679 GDPR, che "garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale". Le informazioni "sensibili" che riguardano o sono riferibili ai partecipanti al Soggiorno non vanno mai diffuse all'esterno del Soggiorno stesso se non alla famiglia dell'interessato. Qualora un genitore esprima il desiderio di conoscere, seppur in rapporto a situazioni e fatti nei quali è coinvolto suo figlio, informazioni e dati sensibili riguardanti altri minori, l'animatore è espressamente tenuto a metterlo in contatto con il direttore.

5. **Presenza di esterni.** Ad eccezione degli eventi autorizzati (Family Day o eventuale giornata di visita delle famiglie) non è in nessun caso consentito ai parenti (diretti e indiretti), a conoscenti dei minori e ancor meno agli estranei, accedere all'interno della Struttura. L'educatore è sempre tenuto a informare il Direttore in caso di presenza di estranei in Soggiorno. In tal caso, dopo aver informato i responsabili, qualsiasi adulto lavoratore ha facoltà di fermare le persone non autorizzate.
6. **Comunicazione dello stato di salute del minore ospite alla famiglia.** Le informazioni medico-sanitarie sono considerate presidio specifico del personale qualificato. In quanto tali devono essere riferite alla famiglia del minore direttamente dal medico o dall'infermiere del Soggiorno, oppure dal Coordinatore o dal Direttore che agiscono su indicazione o in vece degli stessi. L'Educatore deve riferirsi ai responsabili del Soggiorno o rimandare ad essi, qualora venga loro avanzata una specifica richiesta da parte della famiglia. Il trattamento dei dati, dei referti e delle informazioni generalmente assunte attraverso visita medica sono considerati sensibili e strettamente personali. Il personale medico-sanitario deve annotare nell'apposito Registro infermeria (MD 01-31) qualsiasi prestazione erogata all'utenza, anche se di minima entità, indicando data e ora e descrivendo in maniera sintetica e allo stesso tempo esaustiva obiettività, diagnosi e prognosi dell'intervento.

Area 4: Responsabilità e impegni dei lavoratori

- 1. Gli adulti lavoratori sono soggetti di diritti e di doveri.** Tutti gli adulti lavoratori impegnati nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi che costituiscono l'esperienza del Soggiorno Vacanza sono considerati oggetti e soggetti di cura, ascolto, presidio, diritto e formazione. L'attenzione riservata all'adulto, considerato come persona e come lavoratore, si manifesta attraverso il supporto al suo processo di crescita professionale, il quale costituisce uno degli obiettivi prioritari tanto per D.O.C. quanto per Keluar. L'adulto lavoratore è allo stesso tempo soggetto di doveri specifici, connessi alla natura della mansione e al fatto che interagisce in una relazione con i minori. In virtù di ciò egli è chiamato ad accogliere e sostenere le responsabilità derivanti. Posto dunque che ogni adulto lavoratore deve assumere come obiettivo fondamentale del suo ruolo il perseguimento del benessere fisico, intellettuale, psicologico, morale ed esperienziale del minore partecipante al Soggiorno, in funzione e misura dipendente dalla sua mansione, ne deriva che qualsiasi azione non conforme a questo scopo non può essere considerata legittima, non è professionalmente pertinente e dunque non può essere ammessa.
- 2. Il rispetto del lavoro di ciascuno e di tutti.** Allo scopo di perseguire l'obiettivo fondamentale dell'intera équipe di Soggiorno, è necessaria la stretta, trasversale e sinergica collaborazione da parte di tutti gli adulti lavoratori coinvolti, la quale è resa possibile attraverso l'impegno costante e continuo messo in atto da ciascuno. Il rispetto del lavoro dei propri colleghi, siano essi appartenenti allo stesso settore oppure a settori differenti, costituisce inoltre la condizione per vivere serenamente l'esperienza professionale, che può così svilupparsi in un clima collaborativo e costruttivo, in grado di restituire a tutti serenità e gratificazione. D.O.C. e Keluar collaborano in un'Organizzazione complessa, composta da piani e funzioni tra loro differenti. Come è stato più volte sottolineato, una delle loro prerogative è di estendere a tutti e a ciascuno dei Soci lavoratori la responsabilità di sostenere, praticare e sviluppare l'essenza dei Progetti educativi, fondati su orientamenti e principi che considerano la persona umana come soggetto assoluto di intenzionalità e consapevolezza pedagogiche. Per questa ragione e in virtù di tale responsabilità conferita a ciascuno, il rispetto della persona, dell'adulto oltretutto del minore, è un dovere che ogni Socio è espressamente chiamato ad assumersi e rispettare.
- 3. Il rispetto delle norme, delle politiche di sicurezza, qualità e di buona prassi educativa e dei ruoli preposti al presidio.** L'assunzione del ruolo implica in tutti i casi l'accettazione, all'atto della sottoscrizione del contratto, di tutte le norme previste per esso, che si manifestano attraverso le politiche della sicurezza, della qualità, e delle buone prassi educative nelle quali D.O.C. e Keluar dichiarano di identificarsi. Tali norme prendono forma e si disciplinano nei rispettivi regolamenti che ogni lavoratore è dunque tenuto a consultare, conoscere e sottoscrivere.

4. **L'osservanza delle procedure operative.** L'organizzazione di un Soggiorno richiede, a seconda della dimensione, della collocazione geografica e dell'Ente Committente, specifiche procedure operative che definiscono e normano l'azione degli operatori nei differenti ambiti previsti. Conferite ai lavoratori in forma scritta o orale, tali procedure servono principalmente a conformare le prassi necessarie allo svolgimento di una specifica mansione. Pertanto l'adulto lavoratore è strettamente tenuto all'osservanza di quanto previsto nel suo Centro, fermo restando che l'Organizzazione non esclude che, trattandosi di strumenti e non di principi o fini, le procedure operative richiedenti rettifiche, miglioramenti o sviluppi possano essere sottoposte a nuova analisi da parte dei responsabili su indicazione degli stessi lavoratori.
5. **Uso del telefono personale durante le ore di servizio.** Il personale educativo e ausiliario è tenuto a non effettuare conversazioni di carattere personale con il proprio cellulare (o a scambiare messaggi) durante il turno di lavoro. Si prevede altresì che il cellulare personale sia utilizzabile per eventuali comunicazioni di lavoro altrimenti non gestibili con gli apparecchi telefonici del Soggiorno. Nel rispetto del clima della vacanza dei partecipanti, il personale fuori servizio dovrà evitare l'utilizzo dei propri telefoni personali in presenza dei minori.
6. **Produzione, detenzione e condivisione di materiale fotografico recante volti o parti riconoscibili dei minori.** Tutto il materiale fotografico e multimediale prodotto in Soggiorno è di proprietà di D.O.C. e dei suoi clienti committenti, che in caso di uso improprio da parte del personale potranno agire per vie legali nella tutela dei minori ospiti. Pertanto ad ogni lavoratore, qualsiasi sia il suo ruolo all'interno del Soggiorno, è proibito fotografare o riprendere i minori ospiti utilizzando i dispositivi personali (telefoni cellulari, lettori multimediali, fotocamere analogiche o digitali). È comunque illegittimo realizzare e trattenere immagini fotografiche o video nelle quali i minori risultino visibili e riconoscibili. In nessun caso è consentito condividere in rete questo genere di materiale, né farlo circolare attraverso social network, chat o messaggi privati, specie se indirizzati a persone esterne non autorizzate.
7. **Trattamento delle informazioni sensibili riguardanti i minori e scambio di informazioni personali tra lavoratori e partecipanti.** Il trattamento dei dati personali relativi ai minori è un presidio esclusivo del personale educativo (Educatori/Animatori, Coordinatori e Direttori), del personale medico-sanitario e della Segreteria. Altri ruoli non riconducibili a queste categorie non sono autorizzati al trattamento dei dati personali dei minori e delle loro famiglie. La custodia del materiale informativo sensibile è affidata alla Direzione del Soggiorno, che provvede a garantire massima riservatezza dello stesso.
8. **Fumare negli spazi del Soggiorno nel tempo extra-lavorativo.** In accordo con quanto già previsto nei Principi fondamentali, ai lavoratori fuori turno è fatto divieto di fumare nei locali chiusi e negli spazi aperti in prossimità di minori. Ai lavoratori fuori turno è consentito fumare unicamente nelle aree dedicate individuate dalla Direzione e comunque nel rispetto delle previste norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. È fatta esplicita richiesta agli adulti fuori servizio di non esporsi ai minori subito dopo aver fumato. Per tutti i lavoratori in turno è invece vietato fumare, in qualsiasi condizione, momento e luogo interno o esterno alla Struttura.
9. **Divieto di detenzione, uso e spaccio di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche.** È proibito introdurre, consumare o spacciare sostanze stupefacenti all'interno del Soggiorno Vacanza. Non è altresì ammesso l'abuso di sostanze alcoliche nel corso dell'esperienza di Soggiorno che possano recare danno sia, in primo luogo, ai minori e sia, contestualmente, a D.O.C. e Keluar.

10. **Abbigliamento adeguato al ruolo.** Posto che tutti i lavoratori impiegati nel Soggiorno sono tenuti ad utilizzare la divisa propria del ruolo durante l'orario di lavoro, i lavoratori fuori servizio devono comunque utilizzare indumenti consoni al contesto professionale nel quale operano. Nelle ore di lavoro è obbligatorio indossare calzature consone e adatte alla mansione svolta. Se previsto dalla mansione specifica è fatto obbligo di indossare i relativi DPI.
11. **Relazioni tra adulti.** Nel caso in cui tra adulti del Soggiorno dovessero stabilirsi relazioni specifiche, queste devono restare riservate nella sfera personale e privata delle persone coinvolte. I lavoratori, quando presenti in Struttura, non possono pernottare in camere diverse da quelle assegnate.
12. **Pernotti esterni.** Esiste la possibilità di trascorrere la notte precedente il proprio giorno libero fuori struttura, comunicandolo alla Direzione entro le ore 19:00 del pomeriggio precedente e comunque attenendosi alle esigenze di responsabilità connesse al ruolo svolto. In generale, in mancanza di autorizzazione da parte della Direzione, tutti i lavoratori sono tassativamente tenuti a rientrare in soggiorno entro le ore 02:00, per ragioni di sicurezza e presidio in caso di necessità.
13. **Vitto in Struttura.** Il momento del pasto è considerato come parte integrante, importante e costitutiva della relazione educativa tra adulti e minori. È da considerarsi Buona prassi la responsabilità dell'adulto di consumare lo stesso menù previsto per i partecipanti del Soggiorno, salvo nei casi espressamente certificati e dichiarati in cui: a) l'adulto abbia necessità di particolari diete sanitarie, che in tal caso la Direzione è tenuta a prendere in considerazione, fornendo al lavoratore alimenti e bevande adatte alle sue esigenze; b) l'adulto dichiari di seguire particolari diete etiche e religiose, per le quali, anche in questo caso, la Direzione provvede a fornirgli soluzioni alternative adeguate alle sue esigenze. In tutti gli altri casi, il personale del Soggiorno Vacanza è tenuto a rispettare il menù previsto e a non introdurre nei locali della sala da pranzo cibi, alimenti e bevande acquistate di sua volontà.
14. **Consegna della documentazione sanitaria.** Il personale assunto è tenuto a presentarsi presso la Sede del Soggiorno entro il giorno precedente l'avvio del rapporto di lavoro e, ad ogni modo, per quanto concerne il personale educativo, entro l'inizio del presoggiorno. All'atto dell'arrivo in Struttura il lavoratore deve consegnare la documentazione sanitaria personale, richiesta per la regolare assunzione in servizio. La mancanza o l'irregolarità della documentazione comportano la non ammissione al lavoro e quindi la mancata decorrenza a tutti gli effetti della proposta lavorativa. Va comunque tenuto presente che, a prescindere dalla certificazione prodotta attestante sana e robusta costituzione, ogni lavoratore che sia al corrente di sue proprie condizioni psico-fisiche tali da essere rilevanti e significative, ossia non omissibili, dal punto di vista sanitario (malattie infettive, episodi trascorsi di infermità fisica o mentale, uso di farmaci psicotropi, allucinogeni o sonniferi, rischi immunitari o terapie in corso che richiedano particolari attenzioni da parte degli altri colleghi o dei partecipanti al Soggiorno), è invitato a informare la Direzione.
15. **Organizzazione del lavoro.** Ai Soci lavoratori è garantita una giornata di riposo settimanale. L'Organizzazione definisce "tempo libero" quello non connesso con la normale attività lavorativa. Per il personale educativo è considerato tale anche il tempo dell'interturno trascorso in trasferta. Il "tempo libero", oltreché un diritto, costituisce un bisogno fondamentale che occorre sempre soddisfare, affinché la propria mansione sia svolta in uno stato fisico e psichico adeguato e integro.

Area 5: Il rapporto professionale con la Cooperativa D.O.C.

1. **Promuovere la partecipazione di ciascun ruolo al servizio.** La valorizzazione del lavoro e la crescita professionale, la tutela dei diritti degli adulti e dei minori, la costruzione di un clima collaborativo e di dialogo sono responsabilità condivise e richiedono la collaborazione attiva e proattiva da parte di tutti i Soci lavoratori.
2. **La costruzione di un rapporto di fiducia e di autenticità.** Una relazione professionale costruita sulla reciproca correttezza e fiducia è una delle condizioni essenziali e primarie che D.O.C., in accordo con Keluar, coltiva tramite le figure dei Direttori e dei Coordinatori, all'interno dei singoli Soggiorni. Essere coerenti e corretti con i propri colleghi in relazione a questioni inerenti il proprio lavoro costituisce uno dei valori irrinunciabili per l'Organizzazione.
3. **Consapevolezza relativa al proprio agire professionale.** Connessa all'acquisizione del ruolo è la consapevolezza che le azioni messe in atto da ogni adulto hanno conseguenze che possono ripercuotersi sull'équipe educativa o addirittura sull'intera Organizzazione. Esprimere competenza, esperienza e quindi professionalità nel proprio ruolo significa anche saper valutare i possibili effetti derivanti da un'azione non adeguata.
4. **Condividere con i responsabili del Soggiorno atteggiamenti, situazioni e comportamenti discutibili, inopportuni e ambigui.** È responsabilità di ogni Socio lavoratore condividere con la Direzione, attraverso forme adeguate di comunicazione, eventuali episodi non conformi. L'omissione è un fatto grave e potenzialmente dannoso che può compromettere, anche seriamente, la qualità del servizio e dell'esperienza della vacanza. Le forme di comunicazione più adatte, poiché meglio corrispondenti all'esposizione di informazioni che riguardino comportamenti illeciti osservati in Soggiorno, sono, a seconda della tipologia del fatto, i colloqui privati, le riunioni d'équipe e la compilazione di alcuni strumenti di gestione. Notizie riguardanti uso di sostanze illecite, abuso di alcool, atteggiamenti intimi ritenuti anomali tra adulti e minori, ritrovamento di materiali e oggetti pericolosi, violenza, bullismo, furto, danno grave (alle persone e alle cose), infortunio sul lavoro devono essere riferiti ai responsabili del Soggiorno o ai preposti al presidio, con la massima tempestività e obiettività, affinché sia possibile intervenire in maniera efficace secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
5. **Luoghi, ruoli e forme previste per dare il proprio contributo anche critico all'esperienza e al suo sviluppo.** Il dispositivo pedagogico del Soggiorno va sostenuto e praticato dagli adulti lavoratori come strumento per esprimere e sviluppare il pensiero critico e l'azione educativa. Gli uffici dei responsabili del Soggiorno, che non si riducono evidentemente agli spazi meramente fisici perché comprendono più complessivamente le loro funzioni di ruolo, di governo, presidio e responsabilità, si rendono sempre disponibili per qualsiasi necessità avanzata dai lavoratori. Riunioni d'équipe, plenarie, colloqui privati, momenti formali e non, strumenti della Qualità, sono le differenti e possibili forme attraverso le quali ognuno può restituire ad altri il proprio punto di vista. L'utilizzo dei luoghi, dei ruoli e delle forme che costituiscono i canali comunicativi del Soggiorno consente ai lavoratori di appropriarsi, consolidandolo, un importante ruolo nel processo di sviluppo dell'esperienza di vacanza offerta ai bambini e ai ragazzi.

Conclusioni

La presente Carta delle Buone Prassi è scritta per servire da strumento di conoscenza, presidio e guida dell'azione tanto individuale quanto collettiva degli adulti lavoratori impiegati presso i soggiorni gestiti da D.O.C. e Keluar.

Le Aree e i singoli articoli in essa esposti comprendono, complessivamente, le situazioni di rischio che la vita residenziale di una comunità articolata e complessa come il Soggiorno Vacanza può rendere possibili. L'esperienza insegna, tuttavia, che qualsiasi dispositivo educativo, se da un lato si genera, si alimenta e si sviluppa sui valori della complessità e della intrascendibilità umane, dall'altro lato espone gli individui a rischi sempre nuovi e non determinabili attraverso paradigmi, leggi, principi e postulati, qualsiasi ne sia il livello analitico, di approfondimento normativo, di inquadramento teorico.

L'esperienza educativa comporta, infatti, la comprensione della vita umana come *oggetto complesso*, perché costituita da fattori variabili quali l'ambiente, la storia personale e sociale, la relazione, il corpo, il pensiero, l'azione, il desiderio, che non possono essere ricondotti a paradigmi o modelli di riproducibilità. Tale *Carta* deve dunque servire non solo da strumento normativo, ma anche e soprattutto *da strumento di pensiero critico e rielaborazione della propria coscienza etica e professionale* affinché l'imprevedibilità cui l'esperienza educativa espone tutti i suoi attori, tanto gli adulti lavoratori quanto i minori ospiti che ne sono i veri e propri protagonisti, non venga concepita come errore, deviazione, fallimento o danno, bensì come *tratto imprescindibile e denso connotato alla relazione educativa*, la quale, se viene condotta dagli adulti in modo sano e corretto, consente di accoglierla e viverla con consapevolezza, gratificazione e piacere.